

주의 요구 및 통보

【10】

제 목 발전소 주변 지역기업 우대 범위 준수 미흡

소 관 부 서 ☑ 본부 ☑ 사부

조 치 부 서 ☑ 본부 ☑ 사부

내 용

1. 업무 개요

☑ 본부는 발전소의 원활한 운영을 도모하고 지역사회와의 상생 차원에서 공사·물품·용역 계약 입찰 시 지역기업에 대한 우대를 시행하고 있으며, 「발전소 주변지역 지원에 관한 법률」에 따라 전력기반기금을 활용한 전기요금 보조사업, 육영사업으로 지난 x년간 약 xx억 원을 지원하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

발전 5사의 「발전소 주변지역기업 우대기준 운영 지침」 제4조 내지 제5조에 따르면 발전소 주변 지역 경제 활성화를 위하여 공사·물품·용역 계약을 추진 시 소재지 주변지역 기업으로 제한경쟁을 시행하도록 하고 있다.

또한 위 지침의 ‘주변지역’은 「발전소 주변지역 지원에 관한 법률」에서 발전기가 설치된 지점으로부터 반경 5킬로 미터 이내의 육지로 정의하고 있다.

☞ 참고자료: 【발전소주변지역 지원에 관한 법률】

제2조(정의) 이 법에서 “주변지역”이란 「전기사업법」 제2조 제4호에 따른 발전사업자가 가동·건설 중이거나 건설할 예정인 발전소의 발전기가 설치되어 있거나 설치될 지점으로부터 반지름 5킬로미터 이내의 육지 및 섬지역이 속하는 읍·면·동의 지역을 말한다.

따라서 ㉠ 본부는 기준 금액 이하의 공사·물품·용역 계약의 추진 시에는 반경 5킬로 미터 이내에 포함되는 ○○시와 □□군을 대상으로 지역 제한경쟁 입찰을 시행함이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도 위 본부 ㉡부(구 ㉢부)는 20xx년 이후 공사·물품·용역 계약 xx건을 지역 제한경쟁으로 입찰 공고하면서 법규에서 정한 바와 다르게 □□군을 제외하고 ○○시 소재 기업만 입찰 참여가 가능하도록 제한하였다.

[표] ○○만 대상으로 지역 제한경쟁 공고된 계약 현황

구분	20xx		20xx		20xx		20xx	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
공사용역	x	xxx	x	xxx	x	xxx	x	xxx
구 매	x	xxx	x	xxx	x	xxx	x	xxx
합 계	x	x,xxx	x	x,xxx	x	x,xxx	x	x,xxx

자료: 감사대상부서 제출자료 및 전자결재 시스템 자료 재구성

그 결과 관련 법규에서 입찰 참가가 가능하도록 규정한 지역까지 과도하게 입찰을 임의 제한하여 법규 미준수로 인한 민원 발생 및 공정한 경쟁을 통한 예산 절감의 기회를 상실할 우려가 있다.

관계부서 의견 ㉠ 본부 ㉡부는 현재까지 □□군 지역기업의 참여 제한으로 인한 민원은 없었으며 □□군에는 ㉣㉣가 위치하여 충분한 지원을 받을 것이므로 ㉠ 본부가 위치한 ○○시에 더 많은 혜택을 주는 것이 지역사회 발전과 유관

기관 관계에 더 유익할 것이라 판단하여 현재까지 ○○시만 입찰 가능하도록 시행하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉠ 본부장은

- ① 지역제한 경쟁입찰 계약에 대한 지역참여 가능 여부 업무를 소홀하게 처리한
관련자(1명)에 대해 신분 조치하시기 바랍니다. [주의]
- ② 아울러 향후 지역제한 경쟁입찰 계약 시행 시에는 「발전소 주변지역 지원에 관한
법률」에 따라 발전소 주변 반경 5km 이내의 시·군·구를 모두 포함하여 추진하
시고, 관련 부서를 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. [통보]

관 련 자

성 명	직 급	담당기간	담당업무	근 무 처	조치요구
○○○	x	20xx. xx. ~ 20xx. xx.	□□□□	㉠ 본부 ㉡부	주의